

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ – PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817277-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CAO A MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITO MECÂNICO. DEMORA NO REPARO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERNATIVAS DO ART. 18, §1º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou que as agravantes oferecessem ao agravado, no prazo de cinco dias, uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor — substituição do veículo, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço —, sob pena de multa diária de R\$ 500,00. A decisão foi proferida com base em documentação que comprova a aquisição de veículo novo com defeito mecânico apresentado em menos de um mês e a permanência do bem em reparo por mais de 50 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela de urgência para impor às fornecedoras de veículo novo, com defeito não sanado em prazo legal, o cumprimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, por se tratar de típica relação de consumo.

4. A documentação dos autos demonstra que o veículo apresentou defeito mecânico com poucos dias de uso e permaneceu em reparo por período superior a 50 dias.

5. Restaram caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo e da privação do uso do bem.

6. A decisão agravada está em consonância com o art. 18, §1º, do CDC, que autoriza o consumidor a escolher entre substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, quando não sanado o vício no prazo legal.

7. As alegações das agravantes quanto ao funcionamento atual do veículo e à efetiva correção do defeito dizem respeito ao mérito da ação principal e não afastam os fundamentos da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina ao fornecedor de veículo novo, com defeito não sanado no prazo de 30 dias, o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. Questões relativas à correção do vício e ao estado atual do produto devem ser analisadas na instrução da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.10.2023; TJ-SE, AI nº 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, j. 18.07.2024; TJ-PR, AI nº 0050243-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 28.05.2020; TJ-PR, RI nº 0001556-65.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 05.03.2021.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. e CAO A MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar que as agravantes oferecessem ao agravado uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R\$ 500,00.

Conforme narrado na petição inicial, o autor MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS adquiriu em 06/02/2025 o veículo CAO A CHERY TIGGO 7 1.5 SPORT, zero quilômetro, pelo valor de R\$ 153.554,35.

Em 02/03/2025, apenas 24 dias após a aquisição, o automóvel apresentou defeito mecânico ("erro de transmissão"), sendo encaminhado à assistência técnica em 03/03/2025. O veículo permaneceu por mais de 50 dias em reparos, com múltiplas tentativas de correção, sendo

entregue definitivamente apenas em 12/05/2025.

A decisão agravada, com base na documentação apresentada (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento), entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela pleiteada.

Transcrevo a decisão agravada:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, ofereça ao autor uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: • substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; • restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou • abatimento proporcional do preço. Em caso de descumprimento da presente ordem, estipulo, multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 30 salários mínimos.

Inconformados, os requeridos YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E CAO A MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA interpuseram o presente Agravo de Instrumento alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando que o veículo foi devidamente reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso desde maio de 2025.

Sustentam que os registros técnicos comprovam que o automóvel passou por diagnóstico completo, atualização de módulos eletrônicos e testes extensivos, não sendo identificado qualquer defeito persistente.

Requerem a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para sustar os efeitos da tutela deferida e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e

coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia sobre o acerto da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o oferecimento das alternativas do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos verifica-se que a questão envolve típica relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O autor/agravado adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou defeitos mecânicos logo nos primeiros dias de uso, permanecendo em assistência técnica por período superior a 50 dias, extrapolando significativamente o prazo de 30 dias estabelecido no CDC.

A robusta documentação acostada nos autos de origem (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento) comprova de forma inequívoca os múltiplos problemas apresentados pelo automóvel e o tempo excessivo despendido para tentativas de reparo.

Para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos amplamente demonstrados pela extrapolação do prazo legal e privação do uso de bem essencial às atividades profissionais e acadêmicas do consumidor, motivo pelo qual o juiz a quo aplicou o **art. 18, §1º, da Lei nº 8.078/90**, que dispõe:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Nesse sentido a Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO. DEFEITOS NO MOTOR . RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda . 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07228312920238070000 1767293, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - AGRAVADA BUSCA DA CONCESSIONÁRIA AGRAVANTE A CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA, POIS SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O QUE FOI ADQUIRIDO DA EMPRESA DEMANDADA . VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU OS PRIMEIROS DEFEITOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO. DOIS RECALLS EM MENOS DE 3 MESES. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO LOGRA ÊXITO EM CORRIGIR OS ALEGADOS VÍCIOS, MESMO APÓS INÚMERAS IDAS E VINDAS DO CARRO À OFICINA - CONSUMIDORA PRIVADA DO USO REGULAR DO CARRO POR UM LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - DEVER DO FORNECEDOR EM SUPRIR O BEM DEFEITUOSO MEDIANTE A CONCESSÃO DO VEÍCULO RESERVA NOS MESMOS PADRÕES DO ADQUIRIDO, ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS . PRINCÍPIO DO "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" – DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA – ARTIGO 300 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00044767420248250000, Relator.: SIMONE DE

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM VEÍCULO FABRICADO PELA RÉ FIAT (AGRAVANTE 1). TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ SOLUÇÃO FINAL DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ASSEGURADO PELO ART 18 DO CDC. VEÍCULO ADQUIRIDO 0KM EM 2019 E QUE FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS NA OFICINA SEM SOLUÇÃO DOS VÍCIOS. PERIGO NA DEMORA EVIDENTE. SOLUÇÃO DEFERIDA (CARRO RESERVA) QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO INICIAL, EM SUA PORÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO CORRETA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0050243-63.2019.8.16.0000 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 28.05.2020) (TJ-PR - AI: 00502436320198160000 PR 0050243-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 28/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS SOB MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, PARA O FIM DE: A) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, POR CONSEQUENTE, DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DELE RESULTANTES (CONSUBSTANCIADOS EM R\$ 6.000,00); B) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS; C) CONDENAR A DEMANDADA A PROCEDER, ÀS SUAS EXPENSAS, E SEM DANOS NO IMÓVEL, A RETIRADA DOS MÓVEIS DA CASA DOS DEMANDANTES; E D) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS . INSURGÊNCIA RECURSAL. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 2 DA TURMA RECURSAL PLENA DO PARANÁ. PRELIMINAR AFASTADA . RECORRIDOS QUE LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS VÍCIOS APRESENTADOS NA MONTAGEM DOS MÓVEIS QUE PERMITE AO CONSUMIDOR FAZER USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO § 1º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART . 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA . DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OCORRIDO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

PROPORCIONALIDADE . VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE É ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. MONTANTE MANTIDO EM R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001556-65.2019.8 .16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 05 .03.2021)

(TJ-PR - RI: 00015566520198160029 Colombo 0001556-65.2019.8 .16.0029 (Acórdão), Relator.: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Assim, tendo em vista a configuração da relação de consumo, a persistência do vício mesmo após sucessivas tentativas de reparo e o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado. Aliada à privação do uso de bem essencial, justifica-se a manutenção da concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, já deferida pelo juiz a quo.

Demais disso, as controvérsias fáticas suscitadas pelas agravantes - mormente quanto à efetiva correção dos vícios e ao atual estado de funcionamento do veículo - constituem matéria de mérito da ação principal, cujo deslinde reclama ampla instrução probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Publique-se.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora